

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2212/2532

## พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครเหนือ

โจทก์

นางสาวฉันทนาหรือปราณี หมอยา

ຈຳເລຍ

นางสาวฉันทนา หมอยา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 341 จำคุก 1 ปี กับให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 70,000 บาท แก่ผู้  
เสียหาย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 108)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ  
(อันดับ 109,111,110)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 16,76 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสามแสนบาทให้ศาลชั้นต้น  
พิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาสามแสนบาทให้ศาลชั้นต้น  
พิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |